

한 국 관 광 공 사 감 사

현지 조치

감 사 명 : 관광품질인증 및 숙박개선 사업 특정감사

제 목 : 한국관광 품질인증 상표권 관리 미흡

관계부서 : ◇◇센터

내 용

1. 업무 개요

◇◇센터는 「관광진흥법」 시행령 제41조의13 및 [별표 4의2]에 따라 한국관광 품질인증 표지를 사업에 활용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「자산관리요령」 제4조에 따르면, 고정자산은 유형자산과 무형자산으로 구분되며, “무형자산”이라 함은 영업권, 산업재산권³⁴⁾ 및 저작권, 차지권, 개발비 및 기타 무형고정자산을 말한다. 또한, 제5조 제1호에서 고정자산으로 관리할 자산의 범위는 내용연수가 1년 이상(독립적으로 가치가 있는 것)으로서, 취득가액이 거래 단위별로 100만 원 초과인 유형 및 무형자산이라고 정하고 있고, 같은 조 제2호에서는 제1호에도 불구하고 업무상 중요한 물품은 고정자산으로 관리할 수 있다고 정하고 있다. 같은 요령 제13조에 의하면 취득한 고정자산은 자산운용자 또는 분임자산운용자

34) 산업재산권이란 특허발명이나 실용적인 고안, 심미적인 디자인과 같은 산업상 유용한 새로운 창작에 대한 권리와 상호, 상표, 서비스표, 영업표 등 영업상 유용한 표지에 대한 권리를 포함하여 사용하는 용어이며, 위에서 새로운 창작에 대한 권리는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하며, 표지에 대한 권리는 상호권, 상표권, 서비스표권을 말함. 따라서, ‘산업재산권’이라고 하는 별도의 권리가 있는 것은 아니며, 지식재산에 관하여 발생하는 권리의 총칭을 말함

※ 「산업재산권 분쟁조정 표준모델 및 매뉴얼 개발(특허청, 2014년)」 연구보고서에서 발췌

가 취득보고서를 작성하여 관계 증빙서류를 첨부, 자산관리자에게 제출하고, 자산관리자는 대장등재 및 자산번호를 부여받아 관리하여야 한다. 관련하여 2013년 3월 공사 **88**팀에서는 기금예산을 사용해 특허권, 상표권 등을 취득해야 하는 경우, 자산취득비 세목의 기금예산을 확보하여 자산을 취득하고, 취득시점에 고정자산(무형자산)으로 등록(건설중인자산 계정을 자산계정으로 대체)하되, 사업을 추진하는 중에 부득이하게 자산취득비 세목이 아닌 기금예산으로 특허권, 상표권 등을 취득하게 된 경우 부외자산으로 등록하도록 사내 전자게시판을 통해 공지한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇센터는 한국관광 품질인증 표지를 품질인증 및 관련 홍보 사업에 사용하는 것과 관련하여 상표 독점권 확보 및 안정된 인증표지 사용 등을 위하여 [표]와 같이 산업재산권(상표권)을 취득하였는데, 감사일 현재까지 자산으로 등록하여 관리하고 있지 않았다.

[표] 관광품질인증 관련 산업재산권(상표권) 취득 현황

연번	관련 문서	산업재산권 형태	등록대상(출원번호)	취득비용(원)	등록일	비 고
1	■■■팀-316호 (2018.05.17.)	상표권 (지정상표)	한국관광 품질인증 마크 (제***-*****호)	4,093,600	'18.05.04.	등록일로부터 10년 권리 유지(5년 마다 갱신, 심사 없이 10년 연장)
			한국관광 품질인증 마크 (제***-*****호)		'17.12.07.	
			한국관광 품질인증 마크 (제***-*****호)		'17.12.07.	
			한국관광 품질인증 마크 (제***-*****호)		'17.12.07.	
		상표권 (업무표장)	한국관광 품질인증 마크 (제***-*****호)		'17.12.07.	
2	■■■팀-160호 (2019.04.01.)	상표권 (지정상표)	품질인증 BI + 여행자의 방 (제***-*****호)	3,066,240	'19.03.20.	
			품질인증 BI + 여행 큐레이터 (제***-*****호)		'19.03.20.	

현지조치 사항

◇◇센터는 실지감사 후 관광품질인증 관련 상표권을 공사 전략경영시스템의 자산관리대장에 등록하였다.

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요